

(قرار الشركاء بتعديل بعض بنود عقد تأسيس شركة احمد زيني واولاده المحدودة)

بتاريخ ١٤٢٧/١١/٠٧ هـ الموافق ٢٠٠٦/١١/٢٨ م

قد سبق للاطراف التالية اسمائهم :-

- | | |
|--------------------------|----------|
| ١ - احمد عباس زيني زيني | طرف اول |
| ٢ - عدنان احمد عباس زيني | طرف ثاني |
| ٣ - غازي احمد عباس زيني | طرف ثالث |
| ٤ - اسامة احمد عباس زيني | طرف رابع |

تأسيس شركة احمد زيني واولاده المحدودة المقيدة بالسجل التجاري بمدينة جدة تحت رقم ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥ وتاريخ ١٤١٣/١٠/٢٦ هـ والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة الاولى بالعدد ٤٠٧ وتاريخ ١٤١٣/٩/٨ هـ ، والمعدل بقرار الشركاء المثبت لدى كاتب عدل جدة رقم ٤٩ صحيفة ٨١ مجلد ١٠ / ش / ع وتاريخ ١٤٢٣/١٢/٢ هـ ، وحيث ان الطرف الثالث : غازي احمد عباس زيني والذي يملك عدد (٢٠٠) حصة بقيمة اسمية ٢٠٠.٠٠٠ ريال ، قد توفي الى رحمة الله بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٤ هـ وانحصر ارثه الشرعي في ورثته المعينين بموجب صك حصر الورثة رقم ١/٤٨/٨١ وتاريخ ١٤٢٧/١/١٢ هـ ، وعليه فقد آلت الى الورثة وهم (احمد عباس زيني - اب - ، عاتقة محمد يحيى الحرازي - ام - ، بشرى آيت علل - زوجة - ، طلال غازي احمد عباس زيني - ابن - ، فيصل غازي احمد عباس زيني - ابن - ، غدير غازي احمد عباس زيني - بنت -) ملكية الحصص المورثة اليهم والمشار اليها اعلاه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات كل حسب نصيبه الشرعي في الارث حيث آل الى السيد / احمد عباس زيني ، حصص عددها ٣٣ وبقيمة اسمية ٣٣٠.٠٠٠ ريال ، والى السيدة / عاتقة محمد يحيى الحرازي حصص عددها ٣٣ وبقيمة اسمية ٣٣٠.٠٠٠ ريال ، والى السيدة / بشرى آيت علل ، حصص عددها ٢٥ وبقيمة اسمية ٢٥٠.٠٠٠ ريال ، والى السيد / طلال غازي احمد عباس زيني ، حصص عددها ٤٤ وبقيمة اسمية ٤٤٠.٠٠٠ ريال ، والى السيد / فيصل غازي احمد عباس زيني حصص عددها ٤٤ وبقيمة اسمية ٤٤٠.٠٠٠ ريال ، والى الانسة / غدير غازي احمد عباس زيني حصص عددها ٢١ وبقيمة اسمية ٢١٠.٠٠٠ ريال .

وحيث تنازل عن طريق البيع كل من السيد / احمد عباس زيني ، السيدة / عاتقة محمد يحيى الحرازي والسيدة / بشرى آيت علل ، عن حصصهم الارثية المذكورة اعلاه والبالغة عددها ٩١ بقيمتها الاسمية والبالغة ٩١٠.٠٠٠ ريال الى باقي الورثة لتؤول بهذا التنازل جميع حصص المرحوم غازي احمد عباس زيني في الشركة الى ابنته وهم السيد / طلال غازي احمد عباس زيني بعدد (٨٠) حصة بقيمة اسمية ٨٠٠.٠٠٠ ريال ، السيد / فيصل غازي احمد عباس زيني بعدد (٨٠) حصة بقيمة اسمية ٨٠٠.٠٠٠ ريال ، الانسة / غدير غازي احمد عباس زيني بعدد (٤٠) حصة بقيمة اسمية ٤٠٠.٠٠٠ ريال وذلك بما للحصص المتنازل عنها من حقوق وما عليها من التزامات على ان يكون توزيعها وفقاً للأنصبة الشرعية ، وقد استوفى جميع الاطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم على هذا القرار بمثابة مخالصة تامة ونهائية فيما بينهم ، وذلك بموافقة باقي الاطراف ، وعليه فقد قرر الشركاء بالاجماع الذين يملكون (١٠٠٠) حصة تمثل نسبة (١٠٠%) من رأس المال تعديل عقد تأسيس الشركة اعلاه وفقاً لما يلي :-



وقد أقر جميع الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما بينهم وأنه قد سبق الوفاء بكامل رأس المال عند التأسيس .

رابعاً : تعديل المادة : عاشرأ : ادارة الشركة .

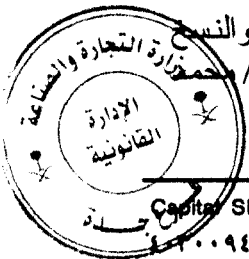
عين الشركاء الاستاذ / أسامة أحمد عباس زيني - مديراً للشركة ويمثل المدير الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والادارية والقضاء وكذلك أمام الغير وكتابات العدل ووزارة التجارة والهيئة العامة للاستثمار ولا يجوز انهاء خدمات المدير الا بمسوغ شرعي بعقد الشركة أو بقرار مستقل وبموافقة شركاء يمثلون ٧٥% (خمسة وسبعون بالمائة) من حصص الشركة .

وقد تم تخويل المدير كافة الصلاحيات اللازمة لانجاز العمل اليومي ولادارة الشركة وللهيمنة على مصالحها وشؤونها ، وله أن يباشر كافة السلطات وأن يقوم بالاعمال التي يحق للشركة القيام بها طبقاً لعقد التأسيس هذا ، وللمدير الحق في التعاقد مع الاستشاريين والمقاولين وبيوت الخبرة والشركات ، كما أن له الحق في انهاء خدماتهم وفي أن يعين الوكلاء والموظفين والعمال للقيام بالاعمال الدائمة أو المؤقتة أو المهام الخاصة للشركة ، وأن يعزلهم ويوقفهم عن العمل طبقاً لما يراه مناسباً وأن يحدد سلطاتهم وواجباتهم وأجورهم ومكافأتهم ، وله حق التفاوض مع الشركات والمصانع والشركات الاجنبية وتوقيع العقود وإبرام الالتزامات معها وفتح الاعتمادات المستندية وشراء الاراضي للشركة وتطويرها من أجل أغراض الشركة وللمدير كذلك حق القيام باسم الشركة ببيع الاراضي والعقارات اللازمة لتحقيق أغراض الشركة والافراغ وقبول الافراغ وتقسيمها وقبض الثمن وعموم التوقيع على كافة عقود البيع والشراء والتوقيع على عقد تأسيس الشركة وملاحق تعديلها وعقود تأسيس وملاحق التعديل للشركات التي تساهم أو تشارك فيها الشركة بما في ذلك زيادة رأس المال أو تخفيضه وتوزيع الحصص وبيعها والدخول في شركات قائمة أو جديدة وله أوسع الصلاحيات في الادارة ، وأن يفتح ويدير الحسابات والتسهيلات المصرفية لدى البنوك وبيوت التمويل الأخرى بما في ذلك الاقتراض والرهن وفك الرهن وتقديم الضمانات ، وأن يرفع ويتابع سائر الدعاوى والقضايا والشكاوى ، وله حق المدافعة والمرافعة نيابة عن الشركة الى آخر درجة من درجات التقاضي وله أن يسقط الدعاوى والقضايا وله حق الصلح والتسوية والتنازل وتعيين الخبراء والمحكمين ، وأن يصدر الشيكات باسم الشركة ، وأن يتسلم ما للشركة من حقوق وأموال لدى الغير ، وللمدير الحق في توكيل الغير بجميع أو أي من الصلاحيات والسلطات الممنوحة له بموجب عقد التأسيس هذا وعزله وتعيين بدلا منه .

خامساً : يقر الشركاء الجدد أنهم قد اطلعوا على عقد تأسيس الشركة وملاحق التعديل الواردة عليه والتزموا بجميع المواد الواردة بهما .

سادساً : تبقى مواد عقد التأسيس التي لم يشملها التعديل بهذا القرار كما هي دون تعديل .

سابعاً : حرر هذا القرار من (ثماني) نسخ استلم كل طرف نسخة من القرار للعمل بموجبها والنسخ الأخرى لتقديمها الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات النظامية وقد فوض الشركاء السيد / صالح الجفري - سعودي الجنسية - في اتمام هذه الاجراءات وعليه جرى التوقيع .



Capital SR. 1,000,000

غ ت ج ٥٠١٧٢

رأس المال ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي

ص.ب ٥٧٠٠ جدة ٢١٤٣٢ - هاتف : ٦٤٧٧٦٣٥ - فاكس : ٦٤٧٠٥٨٨ - سجل تجاري رقم ٢٠٠٩٤٨٢٥ - P. O. Box 5700 Jeddah 21432 - Tel. : 6477 - 635 - Fax. : 647 - 0588 - C. R. 4030094825

أولاً : يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا القرار .

ثانياً : تعدل مقدمة العقد الاساسي ليصبح أسماء الشركاء الحاليين المالكين للشركة هم :

١ - السيد / أحمد بن عباس بن زيني زيني - سعودي الجنسية - بموجب حفيظة نفوس رقم ٢٣٠٥ سجل مكة المكرمة سجل مدني ١٠٠٧٠٥٦٨٣٩ عمره ٨١ سنة ومهنته رجل أعمال - يقيم في جدة حي الروضة شارع نهضة الحاضر . (طرف أول)

٢ - السيد / عدنان أحمد عباس زيني - سعودي الجنسية بموجب حفيظة نفوس رقم ٧٣٨٣٩ سجل مكة المكرمة سجل مدني رقم ١٠١٧٠٩٢٧٣٣ عمره ٥٦ سنة - مهنته رجل أعمال - يقيم في جدة - حي الروضة - شارع نهضة الحاضر . (طرف ثاني)

٣ - السيد / اسامة أحمد عباس زيني ، سعودي الجنسية بموجب حفيظة النفوس رقم ٨٠٥٦٢ سجل مكة المكرمة سجل مدني رقم ١٠١٧٣٠١ ١٠٠٨ عمره ٥٥ سنة ومهنته رجل أعمال ، ومقيم في جدة - حي الروضة - شارع نهضة الحاضر . (طرف ثالث)

٤ - السيد / طلال غازي أحمد عباس زيني ، سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ١٠٥٥٢٢٠٩١٥ وتاريخ ١٤٢٧/٢/١٧ هـ ومهنته تاجر ويقيم في جدة - حي الروضة - شارع نهضة الحاضر . (طرف رابع)

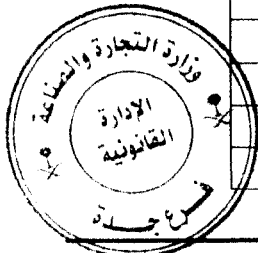
٥ - السيد / فيصل غازي أحمد عباس زين ، سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ١٠٥٧٩٨٠٨٣٩ وتاريخ ١٤٢٦/٢/١٣ هـ ومهنته طالب ويقيم في جدة - حي الروضة - شارع نهضة الحاضر . (طرف خامس)

٦ - الانسة / غدير غازي أحمد عباس زيني ، سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم ١٠٥٥٢٢٠٩٢٣ وتاريخ ١٤٢٥/٣/١٥ هـ ومهنتها ربة بيت ويقيم في جدة - حي الروضة - شارع نهضة الحاضر . (طرف سادس)

ثالثاً : تعديل المادة السادسة من عقد التأسيس والخاصة برأسمال الشركة لتصبح صياغتها على النحو التالي : سادساً : رأس المال :

حدد رأس مال الشركة ب ١٠٠٠٠٠٠ ريال (مليون ريال سعودي لا غير) مقسم الى ألف حصة متساوية القيمة ، قيمة كل حصة ١٠٠٠ ريال (ألف ريال سعودي لا غير) تم توزيعها على الشركاء كالاتي :

م	اسم الشريك	عدد الحصص	قيمة الحصة بالريال	مجموع قيمة الحصص بالريال	النسبة المئوية
١	أحمد عباس زيني زيني	٤٠٠	١٠٠٠	٤٠٠.٠٠٠	%٤٠
٢	عدنان أحمد عباس زيني	٢٠٠	١٠٠٠	٢٠٠.٠٠٠	%٢٠
٣	اسامة أحمد عباس زيني	٢٠٠	١٠٠٠	٢٠٠.٠٠٠	%٢٠
٤	طلال غازي أحمد زيني	٨٠	١٠٠٠	٨٠.٠٠٠	%٨
٥	فيصل غازي أحمد زيني	٨٠	١٠٠٠	٨٠.٠٠٠	%٨
٦	غدير غازي أحمد زيني	٤٠	١٠٠٠	٤٠.٠٠٠	%٤
	الاجمالي	١٠٠٠	١٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	%١٠٠



Capital SR. 1,000,000

غ ت ج ٥١٧٢

رأس المال ١.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي

ص.ب ٥٧٠٠ جدة ٢١٤٣٢ - هاتف : ٦٤٧٧٦٣٥ - فاكس : ٦٤٧٠٥٨٨ - سجل تجاري رقم ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥
P. O. Box 5700 Jeddah 21432 - Tel. : 6477 - 635 - Fax. : 647 - 0588 - C. R. 4030094825

بسم الله الرحمن الرحيم

Ahmed Zainy & Sons

LIMITED LIABILITY COMPANY

شركة
احمد زيني واولاده
ذات مسؤولية محدودة

والله الموفق ، ، ،

الطرف الثاني
الاسم : عدنان أحمد عباس زيني
التوقيع :
الطرف الرابع :

الاسم طلال غازي أحمد زيني
التوقيع :
الطرف السادس :

الاسم : غدير غازي أحمد زيني
التوقيع :

الطرف المتنازل : عاتقة محمد الحرازي
التوقيع :



الطرف الاول
الاسم : أحمد عباس زيني
التوقيع :
الطرف الثالث :

الاسم أسامة أحمد عباس زيني
التوقيع :
الطرف الخامس :

الاسم : فيصل غازي أحمد زيني
التوقيع :

الطرف المتنازل : أحمد عباس زيني
التوقيع :

الطرف المتنازل : بشرى أيت علل
التوقيع :

والله الموفق ، ، ،

Capital SR. 1,000,000

غ ت ج ٥٠١٧٢

رأس المال ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي

ص.ب ٥٧٠٠ جدة ٢١٤٣٢ - هاتف : ٦٤٧٧٦٣٥ - فاكس : ٦٤٧٠٥٨٨ - سجل تجاري رقم ٨٢٥ ٤٠٣٠٠٩٤
P. O. Box 5700 Jeddah 21432 - Tel. : 6477 - 635 - Fax. : 647 - 0588 - C. R. 4030094825

ر. البدر الفانوي
سنتشار / علي بن عوف الحزني
ل. ق. و. ل. ق.

رواجع من قبل
ووجد مطابقاً للشروط
التوقيع
الاسم

وزارة العدل : قسم توثيق العقود
الحمد لله وحده والسلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فلدي أنا معيض بن صيد العزيز العارشي كاتب العدل لدى الغرفة
التجارية الصناعية بمعاقللة جدة قد جرى تسجيل وتوثيق
هذا الأمر بسجل عقود الشركات تحت الرقم ١٧٤
صحيفة ١٨٩٢١٨٨ مجلد ٩ / ١٢ / ١٤٧٠ / ١٢ / ١٨
وذلك بحضور وتوقيع الأطراف المعنية وعليه جرى التصديق والتوقيع
تحريراً منا في ١٢ / ١٢ / ١٤٧٠ وبالله الثقة وعليه الاعتماد
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كاتب العدل كاتب الضبط

